

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2797/2535

นางสุณี อาติเกิด

โจทก์

นางศรีวรรณ ใจบุญมา

จำเลย

นางสุณี อาติเกิด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 228

ความว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ มีความประสงค์ขอยื่นบัญชีพยานชั้นฎีกา โดยโจทก์จะขอนำวิธีโอเทปประกอบเครื่องฉายมาฉายให้องค์คณะศาลฎีกาเห็นถึงเหตุการณ์ในวันที่โจทก์จะเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน ของโจทก์ส่วนที่เป็นที่ตั้งโรงงานน้ำตาลซึ่งยังเป็นที่ ว่างเปล่า แต่โจทก์ไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้เนื่องจากถูกพรรคพวกของจำเลยทำร้าย แต่เจ้าพนักงานตำรวจ ได้สกัดกั้นไว้ทัน โจทก์จึงไม่เป็นอันตราย หากศาลฎีกาได้พิจารณาประกอบฟ้องแล้วจะได้วินิจฉัยคดีนี้ อย่างถูกต้องโปรดอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีพยานชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 109)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 363, 365, 83 และ 90

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบกับมาตรา 365 จำคุก 9 เดือน ปรับ 6,000 บาท ทางนำสืบของจำเลย

เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก6 เดือน และปรับ 4,000 บาท ฯลฯ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 105)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์ในชั้นฎีกาเป็นพยานหลักฐานที่โจทก์อ้างว่าเป็นแถบบันทึกภาพแสดงเหตุการณ์ในวันที่โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท และไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากการขัดขวางของจำเลยกับพวก จึงเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่เดิมและโจทก์อาจอ้างอิงในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ก่อนแล้วทั้งไม่มีเหตุสมควรอื่นเป็นกรณีจำเป็นที่จะรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวอย่างไร ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์ในชั้นฎีกาเป็นพยานหลักฐานที่โจทก์อ้างว่าเป็นแถบบันทึกภาพแสดงเหตุการณ์ในวันที่โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท และไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากการขัดขวางของจำเลยกับพวก จึงเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่เดิมและโจทก์อาจอ้างอิงในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ก่อนแล้วทั้งไม่มีเหตุสมควรอื่นเป็นกรณีจำเป็นที่จะรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวอย่างไร ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ